رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٨ لعام ١٤٤٤هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ١٢١٩ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/١١/١٦هـ

المَوضُوعَاتُ

تراخيص - بلدية - ترخيص محطة وقود - منح الترخيص - الامتناع عن الترخيص - احتواء الأرض على خام رمل السيليكا.

مطالبة المدعين إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منح ترخيص إنشاء محطة وقود على أرضهم - صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد مواقع خام رمل السيليكا المحجوزة للأنشطة التعدينية، وأن على من يشغل الأراضي التي تحتوي على خام السيليكا المحافظة عليه والتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية بما يحقق المصلحة العامة - الثابت أن أرض المدعين تحتوي على خام رمل السيليكا وفق إفادة الجهة المختصة للمدعى عليها؛ مما يكون معه الامتناع محل الدعوى موافقاً للنظام - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٥هـ، بشأن اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية.
- المادة (٤٣) من لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة بقرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم (١٧٣٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٩هـ.

الوقائع

توجز وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعين تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تتلخص في: أنه تقدم للمدعى عليها بطلبين لإنشاء محطتي وقود بملك موكليه الواقع شمال عيون الجواء على طريق القصيم-حائل السريع-، وقيدت لدى البلدية برقم (٩٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ ورقم (٩٦٧) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ، وبعد مراجعات مستمرة انتهت بإفادته بامتناعهم عن منحه الرخصتين المطلوبتين، وذلك تهميشاً على استدعائه رقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، وتزويده بصورة منه، وأن السبب في ذلك تعذر وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن الموافقة على الطلب، ونظراً لمطابقة الموقع للاشتراطات المطلوبة لإنشاء المحطات على الطرق السريعة، ولأن موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية ليست شرطاً لمنح رخصة محطة محروقات؛ فإن المدعى عليها تجاوزت ما حدده المنظم من تعليمات مما أدى إلى منع موكليه مما كفله لهم النظام. وبإحالة الدعوى إلى هذه الدائرة، باشرت نظرها وفق ما هو مثبت في محاضر ضبط الدعوى، وأبلغت طرفيها بموعد استفتاح جلسات المرافعة بموجب خطابها المرفق بملف الدعوى، فطلب وكيل المدعين إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منح موكليه رخصتين لإنشاء محطتي وقود، فسألته الدائرة هل تظلم للجنة المنصوص عليها في نظام التراخيص البلدية؟ فأجاب: بأنه تم التظلم للجنة، ثم قدم ممثل المدعى عليها مذكرة تضمنت: ١-أن صكي المدعين هي صكوك زراعية ذات

مساحات كبيرة وتقع خارج حدود التنمية العمرانية على الطريق السريع (القصيم – حائل) والتي تنص الأنظمة والتعليمات الموضحة بلائحة محطات الوقود أنه: "إذا كان الموقع ضمن أرض زراعية ذات مساحات كبيرة تقع بين مراحل التنمية العمرانية وحد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية العمرانية، فتتم الموافقة المبدئية على إقامة المحطة على جزء منها دون تعديل الاستعمال أو تجزئتها شريطة موافقة وزارة الزراعة، وأن تتوفر في الموقع المقترح الضوابط والاشتراطات الأخرى المنصوص عليها في اللائحة". ٢-خاطبت البلدية مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عيون الجواء بطلب الموافقة من عدمها، وورد خطابهم ذو الرقم (٤٦٠٨٣٣/٥٠٢٢١/١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ، والمتضمن إكمال اللازم حسب الأنظمة والتعليمات مع مراعاة ما جاء بخطاب مدير وحدة حماية المناطق التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (٣٥٥/٦٩/١٤٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ، وعليه تمت الكتابة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لمخاطبة وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فورد خطاب مدير وحدة حماية المناطق التعدينية رقم (٤٨٦/٦٩/١٤٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨هـ، والمتضمن: (أن الجهة المختصة لديهم قامت بإسقاط الإحداثيات الجغرافية المدونة بالكروكي على قاعدة البيانات لأرض المواطن، واتضح أنه يقع داخل مجمع تعديني خام السيليكا بريدة (١) والذي تم حجزه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٥هـ، إذ تمانع الوزارة على تحويل الأرض المنوه عنها). ٣-أن المدعي وكالة حضر للبلدية بتاريخ ١٤٤٣/١١/٦هـ، ووقع بتبلغه بحفظ المعاملة (طلب فسح

محطتي وقود محروقات) لعدم موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية على الموقع المراد إنشاء المحطات عليه لما ذكر من أسباب، ولما تقدم ذكره تم رفض إصدار رخص بناء محطتي المحروقات للموقعين: أولاً: مخالفة الموقع لاشتراطات لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة؛ وذلك لعدم موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة المشروطة، لا كما يدعي المدعون في صحيفة الدعوى بمطابقة الموقع للاشتراطات المطلوبة. ثانياً: ممانعة وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تحويل الأرض المشار إليها بالإحداثيات الجغرافية لكونها تقع داخل مجمع تعديني خام السيليكا بريدة (١) والذي تم حجزه وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٥هـ، وانتهى إلى طلب رفض الدعوى، فطلبت الدائرة من وكيل المدعين فرز كل رخصة بدعوى مستقلة، فذكر أنه يحصرها بالطلب المقيد لدى المدعى عليها برقم (٩٦٦) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢٥هـ. فطلبت منه الدائرة تقديم صك العقار، فقدم وكيل المدعيين مذكرة تضمنت: أن طلب الرخصة رقم (٩٦٦) هو مرتبط بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٤/١٣هـ، والذي تم تحديثه بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٩هـ، وقد تم فرز هذا الصك لصكين بعد نزع ملكية جزء منه لصالح الشركة السعودية الكهرباء، فالصك الجديد الذي يشتمل على موقع المحطة أصبح رقمه (...) وتاريخ ١٤٤٣/٨/١٨هـ، بعد ذلك قرر الأطراف الاكتفاء. ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، وبعد المداولة أصدرت حكمها الآتي لما يلي.

الأسْبَابُ

لما كان المدعون يطلبون إلغاء قرار المدعى عليها بالامتناع عن منحهم رخصة لإنشاء محطة وقود على العقار المملوك لهم بالصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٢/٨/٩هـ وفق ما سلف بيانه في الوقائع؛ ما ينعقد الاختصاص بنظرها ولائياً للمحاكم الإدارية طبقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي تنص على أنه: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ب-دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام -وما في حكمها- المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح"، كما أنها تدخل في اختصاص المحكمة المكاني وفقاً لأحكام المادة الثانية من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على ما يلي: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع،

أو مقر عمل الموظف في الدعوى التأديبية"، كما أنها محالة للدائرة وفقاً لنص المادة (١/٦) من نظام المرافعات أمام الديوان. وعن قبول الدعوى، فالثابت أن المدعى عليها رفضت منح المدعين رخصة لإنشاء محطة الوقود محل المطالبة؛ ما يعد ذلك من القرارات السلبية بالامتناع التي لا تتحصن بفوات المدد؛ ذلك أن حالة الامتناع تلك تأخذ وصف الاستمرار، ويكون للمدعين حق الطعن في ذلك الامتناع أي وقت ما دام الامتناع قائماً، كما أن المدعين تظلموا للمدعى عليها وفقاً لخطابهم المؤرخ في ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ؛ ما يعني استيفاء الإجراءات والمدد النظامية اللازمة المبينة في الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ. وعن موضوع الدعوى، فبما أن المدعين يطلبون إلغاء قرار المدعى عليها السلبي بالامتناع عن منحهم رخصة لإنشاء محطة وقود، وحيث إن الثابت أن المدعين يملكون العقار بموجب الصك آنف الذكر، وهو مخصص لأرض زراعية، وعند تقدمهم إلى المدعى عليها بهدف الحصول على الرخصة، تقوم المدعى عليها بموجب الصلاحيات الممنوحة لها بإصدار الترخيص بعد استكمال الإجراءات النظامية وذلك وفق نص المادة (٤٣) من لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة الصادرة في عام ١٤٣٥هـ، وحيث إن قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٥هـ نص على أن: "١-اعتماد مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحجوزة للأنشطة التعدينية في مناطق المملكة ومواقع ملكيات ومحجوزات الجهات الحكومية داخل مواقع الخام، بحسب الخريطة رقم

(٢) المرفقة التي أعدتها وزارة البترول والثروة المعدنية بتاريخ ١٤٢٤/٨/٢٩هـ، ممثلة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية. ٢-اعتماد حجز مواقع خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) الموضحة في الخريطة المشار إليها في الفقرة (١) والتي ليس لها محجوزات لأي جهة حكومية للأنشطة التعدينية. ٣-قيام وزارة البترول والثروة المعدنية بالتنسيق بشكل ثنائي مع الجهات الحكومية والتي تشغل أراضي تحتوي على خام رمل السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) في مناطق المملكة وفق الخريطة المشار إليها في الفقرة (١) لدراسة إمكان استثمار الرمل والصخر الأبيض لمصلحة الاستثمار التعديني. ٤-على كل من يشغل أراضي تحتوي على خام السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحافظة عليه لاستغلاله مستقبلاً، على أن يتم التنسيق في ذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومن يشغل تلك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة"، وبتطبيق ذلك على هذه الدعوى، فالثابت أن صك المدعين مخصص لأرض زراعية، والمدعى عليها بدورها خاطبت مكتب البيئة والمياه والزراعة بمحافظة عيون الجواء بطلب الموافقة من عدمها، فورد خطابهم ذو الرقم (١٤٤٢/٥٠٢٢١/٤٦٠٨٣٣) وتاريخ ١٤٤٣/٦/١هـ المتضمن إكمال اللازم حسب الأنظمة والتعليمات مع مراعاة ما جاء بخطاب مدير وحدة حماية المناطق التعدينية في وزارة الصناعة والثروة المعدنية رقم (١٤٤٢/٦٩/٣٥٥) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٨هـ؛ وعليه خاطبت المدعى عليها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، فورد خطاب مدير وحدة حماية المناطق التعدينية رقم (١٤٤٣/٦٩/٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨هـ المتضمن: "أن الجهة المختصة لديهم

قامت بإسقاط الإحداثيات الجغرافية المدونة بالكروكي على قاعدة البيانات لأرض المدعين، واتضح أنها تقع داخل مجمع تعديني خام السيليكا بريدة رقم (١)"، وحيث إن امتناع المدعى عليها عن الترخيص كان استناداً لقرار مجلس الوزراء آنف الذكر؛ وذلك بأن أرضهم داخلة في الإحداثية الخاصة في خام السيليكا؛ مما يكون معه امتناع المدعى عليها عن منح الترخيص صدر خالياً من العيوب النظامية وموافقاً لصحيح النظام؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها المختوم أدناه.

لذلك حكمت الدائرة: برفض الدعوى المقيدة برقم (١٤٨) لعام ١٤٤٤هـ المرفوعة من (...) ضد بلدية عيون الجواء.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء، وأضافت في أسبابها: رداً على استئناف المدعين، بأن المدعين لم يقدموا ما يثبت موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية على منح الترخيص لهم وفق قرار مجلس الوزراء رقم (٤٩) وتاريخ ١٤٢٧/٣/٥هـ والذي نص بأن: "على كل من يشغل أراضي تحتوي على خام السيليكا (الرمل والصخر الأبيض) المحافظة عليه لاستغلاله مستقبلاً، على أن يتم التنسيق في ذلك بين وزارة البترول والثروة المعدنية ومن يشغل تلك الأراضي بما يحقق المصلحة العامة"؛ ومن ثمَّ ينتفي عن المدعى عليها الامتناع عن اتخاذ ما

كان واجب عليها طبقاً للأنظمة واللوائح، بل إن النص الذي استند عليه المدعون في استئنافهم والوارد في الخطاب رقم (١٤٤٣/٦٩/٤٨٦) وتاريخ ١٤٤٣/٨/٢٨هـ قد ورد فيه ما نصه: "تمانع الوزارة على تحويل الأرض المنوه عنها"، والذي جاء في سياق الجواب على استفسار المدعى عليها؛ ما يفهم منه عدم موافقة وزارة الصناعة والثروة المعدنية على منح الترخيص محل الدَّعوى للمدعين.